

1501140-23.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 27 de maio de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501140-23.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501140-23.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 21h30min., na Rua Brasília, nº. 100 Cohab II- Jardim São Daniel, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 28 porções de Cocaína e 36 porções de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2020 (fl.67), sobrevivendo citação e resposta escrita.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem óbice à aplicação do redutor e fixação de regime aberto. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 83/85.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, nesta solenidade, que admitiu que estava traficando no local por necessidade financeira.

O policial, em juízo, ratificou suas declarações anteriores e dissera que durante o patrulhamento pelo local dos fatos visualizou duas pessoas em atitude suspeita, sendo um deles o réu, que tentou fugir, mas foi abordado e detido, tendo sido encontrado em poder dele uma sacola plástica com entorpecentes.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 21 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos (27 de maio de 2020), não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, filho de Daisy Regina Da Silva e Valter Luiz Da Silva, CPF nº. 43464107825 ,

como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade deferida.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA